

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1365/2534

อัยการ ท่งสง
นาย สุพจน์ พลสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ขณะที่โจทก์ร่วมที่ 2 นอนอยู่ที่ห้องโถงซึ่งมีหลอดไฟนอนขนาดใหญ่เปิดไว้ ได้ยินเสียงคนขึ้นบันไดบ้านจึงลืมตาดู เห็นจำเลยที่ 2 กับคนร้ายอีกสองคน ต่างถืออาวุธปืนสั้นคนละคระบอกเดินขึ้นบันได จำเลยที่ 2 เดินเข้าไปในห้องนอนของบุตรสาวโจทก์ร่วมที่ 1 ซึ่งอยู่อีกห้องนอนหนึ่ง แล้วจำเลยที่ 2 ออกจากห้องนั้นมาค้นตัวโจทก์ที่ 2 ตามหาทรัพย์สิน จำเลยที่ 2 ให้โจทก์ร่วมนอนตะแคงหันหน้าเข้าข้างฝา จากนั้นจำเลยที่ 2 ลงไปข้างล่าง หลังจากนั้นคนร้ายอีกคนหนึ่งก็พาโจทก์ร่วมที่ 2 ลงมาข้างล่าง ซึ่งมีไฟฟ้าเปิดไว้อยู่แล้ว เห็นจำเลยที่ 2 จะไม่ได้บอกถึง ลักษณะคนร้ายให้โจทก์ร่วมที่ 1 และเจ้าพนักงานตำรวจ ที่มาที่เกิดเหตุฟังก็ไม่พินิจถึงขนาดที่จะรับฟังไม่ได้ เพราะโจทก์ร่วมที่ 2 ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนถึงลักษณะ ของคนร้ายหลังจากเกิดเหตุในวันนั้นเป็นเวลาไม่นาน ข้อเท็จจริงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าโจทก์ร่วมที่ 2 เห็นและจำเลยที่ 2 ได้ว่าเป็นคนร้าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 340, 340 ตี พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่ง

เทียบอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 และให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินคิดเป็นเงิน 45,450 บาทแก่ผู้เสียหายทั้งสอง จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณานายสุพจน์ พลสวัสดิ์ ผู้เสียหายที่ 1 และนางอนงค์ จินสีคงผู้เสียหายที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 340 ตริ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 51 ให้จำคุก 20 ปี และให้จำเลยที่ 2 คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 45,450 บาทแก่โจทก์ทั้งสอง ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง มีคนร้ายสามคนร่วมกันปล้นทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารหมาย จ.2 รวมราคา 44,600 บาทของโจทก์ร่วมที่ 1 และตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารหมาย จ.3 ราคา 850 บาท ของโจทก์ร่วมที่ 2 ไป ในการปล้นทรัพย์สินคนร้ายสามคนร่วมกันใช้ปืนเป็นอาวุธ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายคนหนึ่งหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีโจทก์ร่วมทั้งสองและนางสมหมาย จินสีคง ภรรยาโจทก์ร่วมที่ 1 เป็นประจักษ์พยานขณะเกิดเหตุโจทก์ร่วมที่ 1 และนางสมหมายจำคนร้ายไม่ได้ ส่วนโจทก์ร่วมที่ 2 ซึ่งอ้างว่าจำคนร้ายได้คนหนึ่งซึ่งจะต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง พยานจะต้องเบิกความประกอบชอบด้วยเหตุผลจึงจะรับฟังได้ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์คำเบิกความของโจทก์ร่วมที่ 2 แล้ว โจทก์ร่วมที่ 2 เบิกความยืนยันว่าขณะที่พยานนอนอยู่ที่ห้องโถงซึ่งมีหลอดไฟนีออนขนาดใหญ่เปิดไฟไว้ได้ยินเสียงคนขึ้นบันไดบ้านจึงลืมหาดู เห็นจำเลยที่ 2 กับคนร้ายอีกสองคนต่างถืออาวุธปืนสั้น

คนละครบอกรับขึ้นบันได คนร้ายคนหนึ่งเข้าไปห้องนอนของโจทก์ร่วมที่ 1 คนร้ายอีกคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตู จำเลยที่ 2 เดินเข้าไปในห้องนอนของบุตรสาว โจทก์ร่วมที่ 1 ซึ่งอยู่อีกห้องนอนหนึ่ง แล้วจำเลยที่ 2 ออกจากห้องนั้นมาค้นตัวพยาน งามหาทรัพย์สิน จำเลยที่ 2 ให้พยานนอนตะแคงหันหน้าเข้าข้างฝา จากนั้นจำเลยที่ 2 ลงไปข้างล่าง ต่อมาคนร้ายที่เข้าห้องนอนโจทก์ร่วมที่ 1 ได้พานางสมหมายออกจากห้องลงไปข้างล่างไม่นานคนร้ายก็พานางสมหมายขึ้นมาเข้าไปในห้อง หลังจากนั้นคนร้ายคนนี้ก็ออกมาค้นตัวพยานงามหาทรัพย์สิน แล้วพาพยานลงมาข้างล่างซึ่งมีไฟฟ้าเปิดไว้อยู่แล้ว ระหว่างนั้นจำเลยที่ 2 ได้เอานาฬิกาแขวนกับเครื่องเทปไปตั้งไว้ที่โต๊ะ ซึ่งโจทก์ร่วมที่ 1 และนางสมหมายก็เบิกความรับรองคำของโจทก์ร่วมที่ 2 ที่ว่าขณะเกิดเหตุห้องโถงที่โจทก์ร่วมที่ 2 นอนอยู่ได้มีหลอดไฟนีออนเปิดไฟไว้อยู่แล้ว ข้อเท็จจริงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าโจทก์ร่วมที่ 2 มีโอกาสเห็นและสังเกตหน้าตาของ จำเลยที่ 2 ได้ชัดเจน ตอนที่จำเลยที่ 2 กับคนร้ายสองคนเดินขึ้นบันไดบ้าน และตอน จำเลยที่ 2 ค้นตัวโจทก์ร่วมที่ 2 งามหาทรัพย์สิน กับอีกช่วงหนึ่งตอนที่โจทก์ร่วมที่ 2 ถูกพาตัวลงไปชั้นล่างคนร้ายเปิดไฟฟ้ารอบรวมทรัพย์อยู่ เห็นจำเลยที่ 2 เอานาฬิกาแขวนและเครื่องเล่นเทปไปตั้งไว้ที่โต๊ะ เมื่อจับกุมจำเลยที่ 2 ได้ โจทก์ร่วมที่ 2 ชี้ตัว จำเลยที่ 2 ว่าเป็นคนร้ายตามบันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข จ.4 และภาพถ่าย หมายเลข จ.5 ซึ่งโจทก์มีร้อยตำรวจตรีวินิจัย ชมประคต พนักงานสอบสวนเบิกความ ยืนยันประกอบ พยานหลักฐานดังกล่าวประกอบกันสมเหตุสมผลฟังได้โดยปราศจาก ข้อสงสัยว่า โจทก์ร่วมที่ 2 จำหน้าจำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายได้จริง ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ร่วมที่ 2 ซึ่งน่าจะรู้จักกับจำเลยที่ 2 มาก่อน หากโจทก์ร่วมที่ 2 เห็นและจำ จำเลยที่ 2 ได้ว่าเป็นคนร้ายคนหนึ่งได้ หลังเกิดเหตุในวันนั้น โจทก์ร่วมที่ 2 น่าจะบอก เล่าให้โจทก์ร่วมที่ 1 และเจ้าพนักงานตำรวจที่มาที่เกิดเหตุฟัง แต่โจทก์ร่วมที่ 2 หา ได้กระทำให้จึงไม่น่าเชื่อว่าโจทก์ร่วมที่ 2 เห็นและจำคนร้ายได้นั้น ความข้อนี้โจทก์ ร่วมที่ 2 เบิกความยืนยันว่า ไม่เคยรู้จักกับจำเลยที่ 2 มาก่อนและตอนตอบทนาย

โจทก์ร่วมถามถึงก็เบิกความยืนยันว่า ตอนพยานมาบ้านโจทก์ร่วมที่ 1 พยานไม่เคยไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านข้างเคียงและไม่เคยไปนั่งที่บ้านคนอื่นเลย ที่พยานไม่ได้บอกถึงตัวคนร้ายขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจมาที่เกิดเหตุ นั้น เนื่องจากพยานต้องเตรียมหุงข้าวและเตรียมตัวให้เด็กไปโรงเรียนโดยเจ้าพนักงานตำรวจมาถามพยานเพียงแต่ว่ามีคนร้ายกี่คนและตอนตอบทนายจำเลยที่ 2 ถามค้านก็เบิกความยืนยันว่าพยานไปให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 9 นาฬิกาถึงลักษณะเสื้อผ้าของคนร้ายและคนร้ายรูปร่างสูงซึ่งร้อยตำรวจตรีวินิจัย พนักงานสอบสวนเบิกความรับรองคำของโจทก์ร่วมที่ 2 ตอนตอบโจทก์ถามถึงว่า โจทก์ร่วมที่ 2 บอกรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายพยานได้บันทึกไว้ในเอกสารหมาย จ.17 จากคำเบิกความของโจทก์ร่วมที่ 2 ดังกล่าวเห็นว่า ข้อเท็จจริงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า โจทก์ร่วมที่ 2 ไม่เคยรู้จักกับจำเลยที่ 2 มาก่อน แม้โจทก์ร่วมที่ 2 จะไม่ได้บอกถึงลักษณะคนร้ายให้โจทก์ร่วมที่ 1 และเจ้าพนักงานตำรวจที่มาที่เกิดเหตุฟังก็ไม่ใช่พิรุณถึงขนาดที่จะไม่รับฟังเสียเลยทีเดียว เพราะโจทก์ร่วมที่ 2 ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนถึงลักษณะของคนร้ายหลังจากเกิดเหตุในวันนั้นเป็นเวลาไม่นานนัก ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่ามีสาเหตุกับโจทก์ร่วมที่ 1 เนื่องจากจำเลยที่ 2 ให้ที่พักแก่เพื่อนที่พาน้องภรรยาของโจทก์ร่วมที่ 1 ลอบหนีนั้น เห็นว่าโจทก์ร่วมที่ 1 จำหน้าคนร้ายไม่ได้อยู่แล้ว สาเหตุโกรธเคืองดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกา จึงไม่เป็นสาระอันควรวินิจฉัย ส่วนที่จำเลยที่ 2 นำสืบอ้างฐานที่อยู่นั้นไม่มีน้ำหนักรพอที่จะหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้เชื่อว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายดังกล่าวคนหนึ่ง ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประศาสน์ ธำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ